Dépenses Publiques

Approbation

Question :

Suite à la délégation donnée aux Walis en matière d'approbation des marchés des collectivités locales ou de leurs groupements, est-ce que les gouverneurs des préfectures ou provinces peuvent continuer à approuver lesdits marchés et dans quelles conditions ?

Réponse :

En vertu des dispositions de l'article 49 du décret n° 2-76-576 du 30 septembre 1976, les marchés des collectivités locales ou de leurs groupements ne sont valables et définitifs qu'après approbation du ministre de l'Intérieur ou de son délégué .

En application de cet article, le ministre d'Etat à l'Intérieur a donné, par arrêté pris en Juin 1997, délégation, à compter du 1 er juillet 1997, « aux gouverneur des Préfectures et Provinces du Royaume pour approuver les marchés de travaux , fournitures ou services passés après mise en concurrence par les communes urbaines et rurales et leurs groupements dans la limite d'un montant égal ou inférieur à 2000.000 DH ».

Par la suite, le ministre de l'Intérieur a donné, par arrêté n° 365- 02 du 5 mars 2002, délégation de pouvoir aux Walis des régions à l'effet d'approuver « les marchés de travaux de fournitures et de services ainsi que les conventions conclues par les collectivités locales et leurs groupements, dans la limite d'un montant inférieur ou égal à dix millions de dirhams

(10.000.000 DH) sans distinction de leur modes de leurs conclusions ».

Aussi et compte tenu du fait que l' arrêté n° 365- 02 du 5 mars 2002 n'a pas abrogé celui de juin 1997, les gouverneurs des préfectures et des provinces sont toujours habilités à approuver les marchés passés après mise en concurrence par les communes urbaines et rurales et leurs groupements, pour un montant égal ou inférieur à 2.000.000 DH. Les walis étant chargés d'approuver tous les autres marchés et conventions dont montant ne dépasse pas dix millions de dirhams, alors que le ministre de l'intérieur demeure compétents pour approuver les autres marchés et conventions d'un montant supérieur à dix millions de dirhams.

Question :

Est-ce que le procès verbal de résiliation à l'amiable d'un marché doit être approuvé par l'autorité de tutelle ?

Réponse :

Tout marché conclu par une collectivité locale n'est valable et définitif qu'après son approbation par l'autorité compétente, conformément à l'article 73 du décret n° 2-98-482 du 30 décembre 1998 fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaine dispositions relatives à leur contrôles et à leur gestion et l'article 49 du décret n° 2-76-576 du 30/ 09/ 1976 portant règlement de la comptabilité des collectivités locales et de leurs groupements .

Aussi et par parallélisme des formes, l'acte de résiliation à l'amiable (ou unilatéral) d'un marché conclu par une collectivité locale doit être soumis à approbation, compte tenu de la répartition de compétences prévues par la réglementation en vigueur.

Il est rappelé à cet égard que l'article 49 du décret n° 2-76-576 précité prévoit que l'autorité compétente pour approuver les marchés des collectivités locales peut être soit le ministre de l'Intérieur soit son délégué et que le ministre de l'intérieur, tout en gardant la compétence d'approuver les marchés d'un montant supérieur à dix millions de dirhams, a délégué par arrêtés son pouvoir d'approbation de mars 1997 et n° 365- 02 du 5 mars 2002 :

- aux walis, des marchés de travaux de fournitures et de services ainsi que des conventions conclues par les collectivités locales et leurs groupements, dans la limite d'un montant inférieur ou égal à dix millions de dirhams (10.000.000 DH) sans distinction de leur modes de leurs conclusions ;

- aux gouverneurs, des marchés passés après mise en concurrence par les communes urbaines et rurales et leurs groupements, pour un montant égal ou inférieur à 2.000.000 DH ;

Bon de commande

Question :

Faut-il exiger la passation d'un marché lorsque le total des acquisitions par bons de commande dépasse le seuil de 200.000 DH?

Réponse :

En règle générale, la commande publique doit se faire au moyen de marchés passés dans les conditions et suivant les procédures fixées par le décret n° 2-98-482 du 30 décembre 1998 fixant les condition et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion. Néanmoins, les ordonnateurs peuvent procéder, par bons de commande, à l'acquisition de fournitures, à la réalisation de travaux ou de service dans la limite de 200.000 DH dans les conditions fixées par l'article 72 du décret n° 2-98-482 précité et suivant la liste des prestations arrêtée par décision du Premier ministre n° 3-55-99 du 12 juillet 1999 tel quelle a été modifiée et complétée.

De ce fait, dès que le seuil de 200.000 DH est atteint pour une même nature de prestations, l'ordonnateur ne peut procéder à des acquisitions de cette même nature que par la conclusion d'un marché.

Il est plus indiqué cependant, de recommander aux ordonnateurs de conclure un marché dans tous les cas où les acquisitions d'une catégorie de prestations donnée peuvent dépasser la limite précitée et ce, en référence, non pas au montant des crédits ouverts à la rubrique budgétaire concernée, mais aux capacités de prévision de consommation de prestations considérées.

Question :

Est-ce que les bons de commande émis par les collectivités locales sont soumis à l'approbation préalable de l'autorité de tutelle ?

Réponse :

L'acquisition par voie de bon de commande est une procédure simplifiée de la commande publique qui ne nécessite pas l'approbation de l'autorité de tutelle. Cette formalité n'est prévue que pour les marchés de travaux, fournitures ou services qui ne deviennent valables et définitifs qu'après approbation du ministre de l'Intérieur ou de son délégué, conformément à l'article 49 du décret n° 2-76-576 du 30/ 09/ 1976 portant règlement de la comptabilité des collectivités locales et de leurs groupements.

Question :

Doit-on apprécier le seuil de 200.000 DH prévu pour l'achat par voie de bon de commande pour chaque rubrique budgétaire prise distinctement ou pour le budget pris dans sa globalité ?

Réponse :

La limite des 200.000 DH, fixée pour la les acquisitions par bon de commande, est appréciée sans considération de la rubrique budgétaire ; les seuls critères retenus sont ceux prévus par l'article 72 du décret n° 2-98-482 du 30 décembre 1998 fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion, qui sont : l'année budgétaire, la personne habilitée à engager les dépenses et la nature des prestations.

Cette limite est à considérer dans le cadre du budget dans sa globalité (1 er et 2 ème parties). Son appréciation est en outre faite séparément au titre du budget principal et de chacun des budgets annexes et des comptes spéciaux de la collectivité.

Question :

Est-il exigé de joindre les devis contradictoires aux ordres de paiement, en cas d'acquisitions par les collectivités locales de prestations par bon de commande ?

Réponse :

Les devis contradictoires sont joints à l'appui des ordres de paiements lorsque les acquisitions qu'ils concernent sont réalisées par des communes rurales qui ne sont pas soumises au contrôle préalable des engagements de dépenses.

S'agissant des autres collectivités locales, ces devis doivent être produits au stade de l'engagement de la dépense à l'appui des propositions y afférentes, conformément au décret n° 2-76-577 du 30 septembre 1976 relatif au contrôle des engagements des dépenses des collectivités locales et de leurs groupements.

Contrat d'architecte

Question :

Faut-il exiger la production du contrat d'architecte au moment de la présentation à l'engagement du marché auquel il se rapporte ?

Réponse :

Il faut rappeler de prime abord que dans tous les cas, un contrat d'architecte doit être conclu avant le ou les marché (s) au(x)quel(s) il se rapporte, du fait qu'il contient des prestations relative à la constitution des dossiers et au déroulement de la procédure d'appel d'offres, qui entrent dans le cadre de la préparation de la conclusion de ce (s) marché (s).

S'agissant de sa présentation à l'engagement, pour les collectivités locales autres que les communes rurales, le contrat d'architecte doit être présenté au contrôle de régularité de l'engagement non seulement avant la présentation du dossier de marché (s) au(x)quel(s) il se rapporte, mais également avant même qu'il ne soit approuvé par l'autorité de tutelle compétente ou qu'il ne reçoive un début d'exécution.

Pour les communes rurales, le contrat d'architecte, conclu avant le ou les marché (s) au(x)quel(s) il se rapporte, et les premières notes d'honoraires pouvant en résulter doivent être présentés, pour contrôle et règlement, au plus tard lors de la présentation du premier décompte du marché correspondant, puisque lesdits honoraires sont en bonne partie liquidés et payés sur la base des situations (décomptes) au cours de l'exécution des travaux.

Question :

Est-ce qu'un marché d'un montant inférieur à 200.000 DH peut faire l'objet d'un contrat d'architecte ?

Réponse :

Il n'existe aucune limite de montant pour la conclusion d'un marché ou d'un contrat d'architecte, comme il n'existe aucun lien de cause à effet entre le montant d'un marché ou d'un projet et la faculté pour une collectivité locale de conclure un contrat d'architecte afférent audit marché ou projet.

De ce fait, un marché d'un montant inférieur à 200.000 DH peut très bien faire l'objet d'un contrat d'architecte, si l'ordonnateur en voit la nécessité.

Question :

Est-ce que les honoraires d'architectes doivent être calculés sur la base du prix du marché hors taxes ou toutes taxes comprises ?

Réponse :

Pour savoir si les honoraires d'architectes doivent être calculés sur la base du prix du marché hors taxes ou toutes taxes comprises, il importe de revenir aux clauses contrat conclu entre la collectivité locale et l'architecte concerné. Toutefois, en cette matière deux situations peuvent se présenter :

1- Clauses du contrat conformes à celles du contrat type d'architecte :

Il y a lieu de rappeler à cet égard que le contrat type d'architecte ne fournit pas une réponse claire et précise à cette question. Toutefois, l'article 3 dudit contrat type stipulé que l'architecte sera rémunéré de ses services par des honoraires calculés à raison de 7%, 6% et 5% des montants des travaux effectués. ; ceux-ci devant être entendus toutes taxes comprises, puisque l'article 49 du CCAG-T approuvé par le décret n° 2-99-1087 du 04 mai 2000 , qui a repris à l'identique l'article 28 du CCAG approuvé par le décret royal n°209-65 du 19 octobre 1965, prévoit que les prix du marché comprennent le bénéfice ainsi que tous droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et d'une façon générales toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe du travail.

Analysant les clauses précitées, la commission des marchés avait estimé dans son avis n° 24/IGSA du 16 juillet 1991, que « les honoraires d'architectes, rémunérées en pourcentage du prix du marché, ne peuvent être calculées que sur la base de ce prix».

Il s'ensuit que les honoraires d'architectes sont calculés sur la base du prix du marché de travaux toutes taxes comprises.

2- Clauses du contrat dérogatoires à celles du contrat type d'architecte :

D'un commun accord les parties à un contrat d'architecte peuvent déroger à la règle selon laquelle les honoraires d'architectes seront calculés sur la base du prix du marché de travaux toutes taxes comprises. Dans ce cas, il importe de prendre en considération les stipulations propres du contrat conclu entre la collectivité et l'architecte concerné et calculer les honoraires sur la base du prix du marché hors taxes (Cf. avis de la commission des marchés n° 126/IGSA du 12 novembre 2003).

Question :

Quelles sont les méthodes de calcul des honoraires d'architecte aux différents stades de l'exécution d'un marché (avant- projet, dossier d'appel d'offres, exécution des travaux, réception provisoire, réception définitive) en cas de révision des prix et/ ou d'augmentation dans la masse des travaux ?

Réponse :

S'agissant de la révision des prix, le paragraphe 5 de l'article 3 du contrat type institué par la circulaire S.G.P n° 482 confirmée par la circulaire du premier Ministre n° 56/ cab du 16-04-1992 prévoit que les majorations qui, en cours de travaux, seraient la conséquence de révision des prix, ou les indemnités diverses qui pourraient être allouées à l'entrepreneur ne donneront droit à aucune augmentation d'honoraires sur les pourcentages attribués pour les frais des avant-projets et l'établissements du dossier l'appel d'offres. Il en va différemment pour le suivi des travaux, puisque les honoraires d'architecte sont calculés sur la base des travaux réalisés.

Concernant l'augmentation dans la masse de travaux, le paragraphe 7 du même article 3 prévoit que si la dépense, évaluée aux prix de l'appel d'offres, rabais déduits, des travaux modifiés ou supplémentaires régulièrement arrêtés excédait le montant de la dépense primitivement arrêtée, il serait accordé à l'architecte un supplément d'honoraires.

Les termes de ce paragraphe ont été explicités par la note circulaire n° 621 du 12-04-1956 du 12-04-1956 Trésorier Général du Royaume, qui a précisé que les honoraires pour l'établissement de l'avant – projet et du dossier de l'appel d'offres doivent être calculés sur le montant des travaux effectués ramenés aux prix initiaux de l'appel d'offres.

Quant aux honoraires dus pour le suivi et la conduite des travaux jusqu' au règlement définitif et la réception des travaux, ils doivent être calculés sur le montant définitif dû au titulaire du marché y afférent, en tenant compte de l'augmentation éventuelle dans la masse des travaux.

Par ailleurs, pour le règlement des honoraires des architectes à l'occasion des réceptions provisoire et définitive, la circulaire n° 621 du 12-04-1956 du 12-04-1956 de Trésorier Général du Royaume, précise que le dernier paiement d'honoraires ne peut avoir lieu qu'après la réception définitive même si le dernier règlement à l'entreprise est antérieur à cette date.

Il reste entendu, qu'il ne doit être tenu compte des précisions ci-dessus que dans la mesure ou les clauses du contrat conclu entre la collectivité et l'architecte et relatives aux points examinés sont exactement conformes à celles du contrat type d'architecte et n'en disposent pas autrement. Dans le cas contraire, il faut s'en tenir aux termes du contrat conclu entre la collectivité et l'architecte.

Divers

Question :

Est-ce que les ordonnateurs peuvent eux-mêmes signer les ordres de mission les concernant ? Si non, quelle est l'autorité habilitée à le faire ?

Réponse :

En cette matière, il y a lieu de distinguer :

- les ordres de mission à l'étranger, qui doivent être signés par le ministre de l'Intérieur ;
- les ordres de mission à l'intérieur du Royaume qui, pour le cas d'espèce, peuvent être signés par l'un des vices-président ; le président étant le bénéficiaire, il pourrait, par souci de commodité, confier cette mission à l'un de ses adjoints. Toutefois, si le président persiste à vouloir signer lui-même les ordres de mission le concernant, il est en droit de le faire, dès lors qu'il n'existe aucune disposition législative ou réglementaires interdisant à l'ordonnateur de signer les actes de l'espèce.

Question :

Quelles sont les règles à suivre pour l'attribution des subventions aux associations locales ?

Réponse :

Dans sa note circulaire n° 135/DFL du 26 octobre 1994 concernant les orientations relatives à la préparation des budgets des collectivités locales pour l'année 1995, le ministre de

l'Intérieur a redéfini la procédure de répartition des subventions à accorder aux associations locales, dont les termes ont été repris par la Trésorerie Générale du Royaume dans sa note de service N° 3136/ DCL du 14/ 12/1994.

Ainsi, depuis 1995, les dotations réservées aux subventions accordées aux associations locales sont portées aux budgets des collectivités locales, à la rubrique appropriée pour leur montant intégral non réparti. Après l'approbation des budgets, les collectivités locales soumettent, avant toute répartition, aux walis et gouverneurs, pour approbation, la liste des associations bénéficiaires et le montant de la subvention octroyée à chacune d'elle.

L'état de répartition approuvé par le wali ou le gouverneur est évidemment adressé au receveur communal pour les besoins du contrôle des engagements et des mandatements y afférents. Ledit comptable reçoit également à l'appui des engagements ou des mandatements, les pièces justificatives ci-après :

- La décision de l'ordonnateur ;
- L'acte constitutif de l'association ou du groupement local ou la référence à sa production antérieure ;
- Le procès verbal d'élection des membres de l'association bénéficiaire.

Question :

Peut-on régler les annuités d'emprunt malgré l'absence de fonds disponibles et peut-on différer les dates de leur règlement ?

Réponse :

Sauf autorisation expresse donnée par le TGR pour le paiement des traitements et salaires du personnel, aucune dépense - l'annuité d'emprunt comprise- ne peut être payée en l'absence de fonds disponibles.

Le différé de règlement des annuités de la dette se traduit par le décompte au profit de l'organisme prêteur d'intérêts moratoires qui grèvent le budget de la collectivité concernée.

L'attention des receveurs communaux est donc attirée sur ce point et leur vigilance est d'autant plus nécessaire qu'ils ont l'initiative du règlement des annuités de la dette, lequel règlement fait partie des dépenses sans mandatement préalable prévu par l'arrêté conjoint du 22 février 1977 tel qu'il a été modifié et complété.

Question :

Peut-on viser une proposition d'engagement d'une dépense relative au règlement partiel d'un jugement définitif rendu exécutoire par les juridictions ?

Réponse :

Comme rappelé par la circulaire du Premier Ministre n° 80 du 17 mars 1993 relatives à l'exécution des jugements des tribunaux, les jugements ayant acquis force de la chose jugée doivent être exécutés pour l'intégralité du montant de la condamnation.

Toutefois, l'ordonnateur peut payer en tranches le montant objet du jugement, à condition, qu'il y convient, au préalable, au moyen d'un arrangement écrit avec le bénéficiaire.

Cette possibilité d'échelonnement des paiements peut être utilisée par les collectivités locales pour le règlement d'autres natures de dépenses (rappel de rémunération du personnel, acquisition de biens…), chaque fois qu'elles ne disposent pas de ressources suffisantes pour désintéresser en une seule fois leurs créanciers, à condition d'obtenir le consentement par écrit de ces derniers.

Question :

Est-ce que le procès verbal d'expertise établi par l'Office National des Transports prévu par la circulaire n°43 CAB du 22février 1990 doit être exigé à l'appui des mandats relatif à la réparation des véhicules appartenant à la collectivité locale, sachant que ce document n'est pas énuméré par la nomenclature des pièces justificatives des recettes et des dépenses des collectivités locales et de leurs groupements ?

Réponse :

L'avis d'expertise de l'ONT prévu par la circulaire n°43 Cab du 29 février 1990 ne peut être exigé que dans la mesure où la collectivité concernée a conclu une convention avec cet organisme pour le règlement par vignettes de ses achats et commandes en réparation des véhicules auprès des prestataires agréés par cet Office. Dans ce cas, les plafonds fixés par ladite circulaire doivent être respectés pour chaque réparation sans considération ni du nombre de réparations effectuées sur ce même véhicule ni de l'année budgétaire concernée.

Quant à la citation de ladite pièce parmi celles figurant dans la nomenclature des pièces justificatives des recettes et des dépenses des collectivités locales et de leurs groupements, il est utile d'indiquer qu'elle sera réalisée dans le cadre de la révision de ladite nomenclature qui est en cours de finalisation.

Question :

Au cas où deux appels d'offres pour l'affermage des produits d'un souk hebdomadaire sont déclarés infructueux, la commune concernée peut-elle faire recours à la procédure du marché négocié prévue par le décret n°2-98-482 du 30décembre 1998 fixant les conditions

et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion ?

Réponse :

L'article 42 du décret n°2-76-576 du 30 septembre 1976 portant règlement de la comptabilité publique des collectivités locales et leurs groupements prévoit que les collectivités locales « peuvent être autorisées par le ministre de l'intérieur après avis du ministre des finances à affermer par voie d'appel d'offres , certains produits moyennant une somme fixe ou un pourcentage sur les recettes brutes.

« Les formalités d'appels d'offres sont les mêmes que celles prévues pour les marchés de travaux, fournitures ou services pour le compte de l'Etat».

Il ressort des dispositions ci-dessus que l'appel d'offres constitue le seul mode pouvant être utilisé par les collectivités locales pour l'affermage de certains produits des souks hebdomadaires, parkings, marchés à bestiaux…).

Par conséquent, même lorsque l'appel d'offres est déclaré infructueux, la collectivité locale ne peut recourir à la procédure négociée pour réaliser ledit affermage. Dans ces conditions, elle est appelée à assurer elle-même la gestion du produit par voie de régie directe.

: سؤال

هل يتم استثناء النفقات الخاصة بالمكافئة عن الأقدمية الممنوحة للأعوان المؤقتين من مسطرة رفع التقادم الرباعي على غرار ما هو معمول به با

: جواب

إن المادة 2 من القانون رقم 56.03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة و الجماعات المحلية تنص على استثناء النفقات الناتجة عن ترقيات موظفي و أعوان الدولة و الجماعات المحلية من مجال التقادم الرباعي. و قياسا على ذلك، يمكن تمديد هذا الاستثناء لمكافأة الأقدمية التي تجسد نظام الترقية بالنسبة للأعوان المؤقتين. لهذه الأسباب، لا داعي لوضع شهادة رفع التقادم بالنسبة لنفقة م

: سؤال

هل يمكن التكفل بالأمر بالمداخيل لكراء مرفق جماعي والتي لم تُؤدى من طرف المكتري

: جواب

جرت العادة أن يتم التنصيص في كناش التحملات المبرم بين المكتري والجماعة على فسخ عقدة الكراء تلقائياً من طرف الجماعة في حالة التأخير أو تقاعس المستفيد من كراء المرفق عن أداء واجب الكراء داخل الآجل القانوني المحدد، ولا تتم الإشارة إلى إصدار أمر بالمداخيل لاستخلاص مبلغ كراء المرفق. لذا، لا يمكن التكفل بالأمر بالمداخيل المشار إليه أعلاه، و على الآمر بالصرف المعني إعمال الصلاحيات المخولة له قانوناً وإتباع المساطر المنصوص عليها ضمن القانون

: سؤال

ما هي المسطرة الواجب اتباعها لتسوية الوضعية الإدارية و المالية للموظفين الجماعيين ا

: جواب

إن تسوية وضعية المعنيين بالأمر تستوجب خلق مناصب مالية يسري مفعولها إبتداءا من تاريخ إعادة الترتيب المشار إليها في الحكم القضائي. لذا، يتعين تعديل جدول المناصب الملحق بميزانية الجماعة لهذه الغاية وفق ما جا به الحكم الص

: سؤال

في إطار سمسرة عمومية لبيع السيارات الغير المستعملة وكذا السيارات المحجوزة والمتخلى عنها في المرأب البلدي للجماعة، طالبت هذه الأخيرة من المشاركين في السمسرة الإدلاء بالوثائق المنصوص عليها في الفصل 26 من المرسوم رقم 482-98- 2 الصادر بتاريخ 30 دجنبر 1998 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض ال

: جواب

إن هذه العمليات لا تعتبر صفقة إو إيجار مرفق جماعي (الأسواق الأسبوعية، مرابط البهائم،...) الذي يخضع للإجراءات المقررة لطلبات العروض المنصوص عليها في المرسوم السالف الذكر كما يؤكد ذلك الفصل 42 من المرسوم رقم 576-76 -2 المتعلق بمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها. لذا ، فإن عملية البيع العمومية للمنقولات كتلك المتعلقة ببيع السيارات المشار إليها في السؤال، تخضع لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ بتاريخ 25 رجب 1337 (26 أبريل 1919)المنظم لعملية بيع المنقولات بالمزاد العلني والتي لا تشترط الإدلاء بالوثائق الإدارية المطلوبة من المشاركين في طلبات العروض الخاصة با

: سؤال

مراعاة لوضعيتها المالية، هل يمكن لمؤسسة المطالبة بتأجيل لمدة الثلاث سنوات القادمة ما سوف يستحق عليها من ديون لفائدة الجماعة برسم استغلالها أحد المرافق التجارية التي تدخل في حكم الرسوم والواجبات المستحقة لل

: جواب

.ن القانون رقم 97-15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية لا يسمح بالتأجيل المسبق لتحصيل الديون العمومية

فضلا عن ذلك، تمت ملاحظة أن دفتر التحملات المحدد لشروط استغلال المرفق المذكور المصادق عليه من طرف وزارتي الداخلية والمالية والخوصصة لا يخول إمكانية هذا التأجيل.

إلا أنه يمكن للمؤسسة المعنية، بعد أن يتم في إصدار الأوامر بالمداخيل الخاصة بالمستحقات الناتجة عن استغلال المرفق، أن تتقدم بطلب إلى القابض المعني المكلف بالتحصيل، قصد الحصول على تسهيلات في الأداء مشفوعا بالضمانات المنصوص علي

Engagement

Question :

Peut-on viser une proposition d'engagement relative à un marché dont les prestations ont été réalisées avant la mise en place des crédits et sans que ledit engagement soit soumis au contrôle préalable de la régularité l'engagement et à l'approbation par l'autorité de tutelle ?

Réponse :

La conclusion d'un marché et l'exécution des prestations qui s'y rapportent avant le visa d'engagement et l'approbation par l'autorité de tutelle dudit marché constituent une atteinte grave à l'ensemble des dispositions réglementaires applicables en la matière, à savoir :

- l'article 73 du décret n° 2-98-482 du 30 décembre 1998 fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaine dispositions relatives à leur contrôles et à leur gestion, en vertu duquel les marchés de travaux, fournitures ou services ne sont valables et définitifs qu'après leu approbation par l'autorité compétente ;
- les articles 2 et 3 du décret n2-76-577 du 30 septembre 1976 relatif au contrôle de la régularité ses engagements de dépenses des collectivités locales et de leurs groupement, qui prévoient respectivement :
- que le contrôle de la régularité l'engagement est fait sur un crédit disponible ;
- qu'il intervient préalablement à tout engagement de la part de la collectivité vis-à-vis de son cocontractant ;
- Les articles 46 et 49 du décret n°2-76-576 du 30 septembre 1976 portant règlement de la comptabilité des collectivités locales et de leurs groupement qui disposent successivement que :
- l'engagement des dépenses doit rester dans la limite des autorisations budgétaires et demeurer subordonné aux décisions, avis ou visas prévus pat les lois ou règlements ;
- les marchés de travaux, fournitures ou services passés par la collectivité locale ou le groupement ne sont valables et définitifs qu'après approbation du ministre de l'intérieur ou de son délégué

Question :

Peut-on, en l'absence de crédits , « parapher » un contrat de marché et y apposer le cachet du poste comptable, afin de permettre aux collectivités locales d'obtenir des prêts du Fonds d'Equipement Communal ?

Réponse :

Conformément au décret n°2-7—577 du 30 septembre 1976 relatif au contrôle de la régularité des engagements de dépenses des collectivités locales et de leurs groupements , il

est absolument interdit de viser des marchés pour lesquels les collectivités locales ne disposent pas de crédits nécessaires à la couverture des dépenses y afférentes.

Certes, l'apposition du cachet et de la signature du comptable sur le document contractuel ne peut tenir lieu de visa de l'engagement au sens du décret précité. Néanmoins, le comptable serait en porte à faux par rapport audit décret, lorsqu'il sera appelé à engager en bonne et due forme ledit marché qui aura déjà reçu l'approbation de l'autorité de tutell

Question :

Est-il autorisé d'engager partiellement un marché au fur et à mesure de la réalisation des travaux y afférents et au vu des décomptes provisoires présentés pour paiement ?

Réponse :

L'engagement partiel d'un marché par tranches successives n'est pas conforme aux dispositions du décret n° 2-76-577 du 30 septembre 1976 relatif au contrôle de la régularité des engagements de dépenses des collectivités locales et de leurs groupements.

L' engagement au vu des décomptes provisoires l'est encore moins, du fait que la production des décomptes à l'appui de la proposition d'engagement atteste que les prestations objet de la dépense proposée à l'engagement ont été exécutées avant engagement ; ce qui constitue une atteinte sérieuse aux règles et procédures d'engagement des dépenses des collectivités locales et de leurs groupement, prévues aux articles 2 et 3 du décret n° 2-76-577 précité et 46 du décret n°2-76-576 du 30 septembre 1976 portant règlement de la comptabilité des collectivités locales et de leurs groupement

Il importe par conséquent de veiller à l'engagement du marché pour son montant intégral et éviter ainsi tout engagement postérieurement à l'exécution des prestations.

Question :

Peut on engager une dépense sur le budget d'une collectivité locale afférente à un marché ou un contrat d'architecte relatif à la construction d'un arrondissement de la sûreté nationale ?

Réponse :

Les dépenses que les collectivité locales sont autorisées à engager sont celles qui découlent des attributions qui leurs sont dévolues par le dispositif juridique qui leur est applicable, sous forme de compétences propres, de compétences transférées ou de compétences consultatives.

La construction des arrondissements de sûreté nationale ne relève pas des attributions des collectivités locales, dès lors qu'elle concerne un édifice destiné à abriter une activité relevant exclusivement des compétences de l'Etat.

Au cas où la collectivité concernée souhaite contribuer à l'édification d'un tel ouvrage, elle devra conclure une convention de partenariat en ce sens avec l'administration publique concernée, afin de définir les conditions de réalisation de l'ouvrage, les obligations et les droits de chaque partie ainsi que le sort réservé à l'édifice à réaliser.

Question :

Est-ce que l'ordonnateur peut engager un marché complémentaire sur les crédits ouverts à la rubrique « imprévus » du programme d'emploi d'un compte d'affectation spéciale, en raison de l'insuffisance des crédits ouverts à la rubrique « extension du réseau de voirie » destinée à supporter la dépense afférente au marché correspondant ?

Réponse :

Dès lors que les travaux du marché initial ont donné lieu à ouverture de crédits dans la rubrique « extension du réseau de voirie », il est nécessaire que ceux objet du marché complémentaire soient engagés sur les crédits de la même rubrique.

A cet effet et dans la mesure où les crédits ouverts à ladite rubrique se sont révélés insuffisants, ils peuvent être abondés au moyen d'une décision modificative du programme d'emploi, en vertu de laquelle un prélèvement sur la rubrique « imprévus » peut éventuellement être opéré.

Question :

Réponse :

Il y a lieu de signaler tout d'abord que tout marché doit indiquer le délai de son exécution et par conséquent la date de son achèvement.

A cet effet, l'article 7 du CCAG-T approuvé par le décret n° 2-99-1087 du 4 mai 2000 , prévoit que « Le cahier des prescription spéciale fixe, pour chaque marché, le délai d'exécution ou la date d'achèvement des travaux ».

De même, il est précisé dans le § 2 de l'article 7 susvisé que « Le délai d'exécution des travaux fixé par le cahier des prescriptions spéciales s'applique à l'achèvement de tous les travaux prévus incombant à l'entrepreneur ».

Le titulaire du marché est donc tenu d'exécuter les prestations objet du marché dans le délai imparti.

Les travaux à réaliser éventuellement en dehors du délai fixé par le marché, seraient ceux effectués lors de la période située entre la réception provisoire et la réception définitive, période considérée comme délai de garantie pendant lequel l'entrepreneur peut être invité à réparer les vices ou malfaçons constatés dans l'ouvrage.

A l'expiration du délai de garantie, la réception définitive est prononcée. Elle a lieu dans les mêmes formes que la réception provisoire.

Le § 3 de l'article 68 du CCAG-T approuvé par le décret n° 2-99-1087 précité, stipule à cet égard que « la réception définitive marquera la fin de l'exécution du marché ».

En effet, avec la réception définitive, les travaux objet du marché sont considérés comme terminés, et l'administration prend possession de l'ouvrage objet du marché et en devient l'unique responsable. Aucune opération au titre du marché ne peut alors intervenir.

Par conséquent, toute proposition d'engagement complémentaire au titre du marché réceptionné définitivement ne peut recevoir le visa du receveur communal.

Gestion financière et comptable

Question :

En cas de retard dans l'approbation du budget de l'année en cours et lorsque certaines dépenses dépassent le montant prévu dans le budget de l'année précédente, est-il possible de payer ces dépenses d'après leurs montant réel sur la base de la décision des douzièmes provisoires ?

Réponse :

Les dépenses qui peuvent être engagées et payées d'après leurs montants réels, au vu des décisions de douzièmes provisoires, prise avant approbation du budget en application de l'article 14 du dahir portant loi n° 1-76-584 du 30 septembre 1976 relatif à l'organisation des finances des collectivités locales et de leurs groupements, sont limitativement désignées dans lesdites décisions elle-mêmes. Il s'agit généralement :

des traitements, salaires et indemnités permanentes ;

des annuités d'emprunt venant à échéance ;

des primes d'assurance ;

des loyers ;

de la taxe spéciale sur les véhicules automobiles.

Les décisions de douzièmes provisoires peuvent toutefois étendre, explicitement et au cas par cas, cette possibilité d'engagement et de paiement d'après leurs montants réels à d'autres dépenses qui sont précisément énumérées dans lesdites décisions.

Les autres dépenses de fonctionnement, qui ne sont pas clairement citées parmi les dépenses payables d'après leurs montants réel, ne peuvent être engagés, mandatés et payés qu'à concurrence des douzièmes des crédits autorisés pour l'année précédente.

Les dépenses relatives aux subventions ne peuvent toutefois être versées qu'après approbation du budget.

Question :

Les engagements sont-ils faits sur des crédits disponibles ou sur des fonds disponibles ?

Réponse :

L'article 2 du décret n°2-76-577 du 30 septembre 1976 relatif au contrôle de la régularité des engagements de dépenses des collectivités locales et de leurs groupements dispose que ledit contrôle a pour objet de vérifier, entre autres, « si l'engagement est fait sur un crédit disponible »

Il en résulte que lors du contrôle des engagements de dépenses, le contrôleur doit s'assurer de la seule disponibilité des crédits et de ne point se soucier de la disponibilité des fonds. Il en est autrement au moment du contrôle de validité de la créance, le comptable doit alors vérifier en même temps la disponibilité des crédits et la disponibilité des fonds.

Question :

Peut-on régler certaines factures d'achat de carburant sur un compte de dépenses sur dotation relatif à« la consommation d'eau et d'électricité pour les besoins publics », en se basant sur le fait que ledit carburant est utilisé pour assurer le service d'adduction d'eau aux habitants des douars ?

Réponse :

Dès lors que l'arrêté conjoint du ministre de l'Intérieur et du Ministre des Finances portant création du compte de dépenses sur dotation concerné ne prévoit, en dépenses, que celles résultant de la consommation d'eau et d'électricité pour les besoins publics , aucune autre dépense ne peut être imputée audit compte.

Par conséquent, les dépenses relatives à l'achat de carburant doivent être imputées à la rubrique budgétaire « achat de carburants et lubrifiants » prévu à la première partie du budget principal, même si le carburant a servi au fonctionnement de l'éclairage ou des points d'eau publics.

Question :

Peut-on transformer un poste budgétaire de saisonnier en un poste de secrétaire titulaire ?

Réponse :

Une telle transformation ne peut intervenir, pour la simple raison qu'il n'existe pas de poste budgétaire affecté aux agents saisonniers dans les tableaux des emplois des collectivités locales.

Marchés-cadre

Question :

Peut-on conclure des contrats d'entretien ou d'acquisition pièces de rechanges, de carburants et de lubrifiants pour une durée indéterminée, renouvelable par tacite reconduction ?

Réponse :

Les commandes de l'espèce sont soumises aux règles et procédures prévues par réglementation des marchés publics. Leur délai d'exécution doit être précis et rester dans le cadre du budget annuel. Toutefois pour les commandes dépassant l'année budgétaire, il peut être fait appel à la procédure des marchés-cadre prévue par le décret n° 2-98-1998 du 30 décembre 1998 fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion.

L'article 5 dudit décret prévoit en effet la possibilité pour les administrations de recourir aux marchés cadre pour des prestations pour lesquelles « la quantification et le rythme d'exécution …, qui présente un caractère prévisible et permanent, ne peuvent être déterminés à l'avance ». La liste des prestations pouvant faire l'objet de marchés cadres a été fixée par décision du Premier Ministre n°3-56-99 du 173/07/1999.

L'entretien et l'achat de carburants et de lubrifiants ainsi que l'acquisition de pièces de rechange font partie de la liste précitée. Elles peuvent, de ce fait, faire l'objet de marchés-cadre.

Patrimoine

Question :

Que faire lorsque le loyer a subi une augmentation non prévue par le contrat de location ?

Réponse :

Chaque contrat liant la collectivité à un locataire d'un bien appartenant à celle-ci doit prévoir le montant du loyer devant être régulièrement versé à la caisse du comptable. Toute révision du montant du loyer et, plus généralement, toute modification affectant les engagements contractuels des parties doivent donner lieu à la conclusion d'un avenant ou, éventuellement, d'un nouveau contrat.

De ce fait, toute augmentation non prévue par le contrat ainsi modifié, ne doit pas faire l'objet de recouvrement, au motif que dans ce cas, elle ne serait pas justifiée par un titre de perception légalement établi. Le loyer peut toutefois être encaissé, à condition d'imputer le montant correspondant à l'augmentation au compte « recettes à classer », et d' invite l'ordonnateur à conclure un avenant avec le locataire pour conférer la régularité nécessaire à

cette augmentation et permettre ainsi l'imputation définitive de celle-ci au budget de la collectivité.

Il est rappelé en outre que le montant du loyer doit être conforme à celui fixé par l'arrêté fiscal permanent établi par le président de la commune sur la base des délibérations du conseil communal et dûment approuvé par les autorités de tutelle.

Question :

Est-ce qu'une commune urbaine peut procéder à l'acquisition d'un bien immeuble non encore immatriculé ?

Réponse :

Oui, la commune urbaine peut acquérir un immeuble non immatriculé, mais elle doit, afin d'entrer en pleine propriété dudit immeuble et d'opposer cette acquisition aux tiers, procéder dès la signature du contrat, à :

- l'enregistrement de l'acte de transfert de propriété du terrain à son profit ;
- à l'immatriculation du terrain acquis auprès de la conservation du lieu de sa situation, conformément au dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation des immeubles.

Copie du récépissé de la réquisition d'immatriculation doit être fourni à l'appui du mandat de paiement.

Par ailleurs, pour consacrer, le cas échéant, le caractère public de l'immeuble acquis et en vue de mettre à jour le sommier de consistance tenu à la recette communale, l'ordonnateur devra produire, conformément à l'arrêté viziriel du 31 décembre 1921 déterminant le mode de gestion du domaine municipal, un certificat administratif de prise en charge dudit terrain au sommier de consistance du domaine public de la commune ou de la municipalité (Cf. à ce sujet la nomenclature de pièces justificative des recettes et des d dépenses des CL et de leurs groupements, annexée à l'arrêté du ministre des finances du 19 mai 1993, pages n° 37 à 41).

Question :

Est-ce que la location de biens immobiliers relevant du patrimoine privé des communes doit obéir à la procédure d'appel d'offres, qui exige des candidats la production des pièces et documents fixés par l'article 26 du décret n° 2-98-1998 du 30 décembre 1998 fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaine dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion ?

Réponse :

L'article 47 de la loi n° 78-00 portant Charte communale dispose que les contrats de location sont conclus par le président du conseil communal en application des délibérations de ce dernier, lesquelles doivent être approuvées chaque fois qu'elles concernent des baux supérieurs à dix ans.

Par ailleurs l'article 7 de l'arrêté viziriel du 31 décembre 1921 déterminant le mode de gestion du domaine municipal et l'article 4 décret n° 2-58-1341 du 4 février 1959 déterminant le mode de gestion du domaine des communes rurales, ne prévoient aucune modalité particulière en matière de baux et locations des biens relevant du domaine privé des communes (locaux d'habitation, boutiques…).

Il en découle que les actes de gestion de l'espèce ne doivent pas obéir à la procédure de l'appel d'offres, qui demeure toutefois applicable à l'affermage de certains produits locaux, en application de l'article 42 du décret n°2-76-576 du 30 septembre 1976 portant règlement de la comptabilité des collectivités locales et de leurs groupements (souks hebdomadaires, parkings, marchés à bestiaux …).

Il est toutefois constamment recommandé par les différentes circulaires du ministère de l'intérieur relatives à la préparation des budgets des collectivités locales, de procéder, pour les location des biens du domaine privé des collectivités locales, à la concurrence au moyen d'enchères publique , sur la base de cahiers de charge approuvés par l'autorité de tutelle.

Prix d'un marché en pourcentage

Question :

Peut-on utiliser le mode de fixation des prix d'un marché exprimé en pourcentage ?

Réponse :

L'article 11 du décret n° 2-98-482 du 30 décembre 1998 fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaine dispositions relatives à leur contrôles et à leur gestion dispose que « Le marché peut être soit à prix global, soit à prix unitaire, soit à prix mixte. Il peut également comporter, à titre accessoire, des prestations exécutées sur la base de dépenses contrôlées ».

Il n'y est donc nullement question de prix exprimé en pourcentage. Il en découle que ce mode de fixation des prix d'un marché n'est pas autorisé. Seules les formes de prix prévues par l'article 11 précité peuvent par conséquent être utilisés pour la fixation des prix des marchés conclus par les collectivités locales et leurs groupements.

Restitution des garanties pécuniaires

Question :

Comment libérer les cautions constituées par le titulaire du marché dont les travaux ont été achevés depuis dix (10) ans, sachant que la collectivité concernée n'a pas pris les mesures nécessaires pour la réception définitive des travaux ?

Réponse :

Il importe de préciser de prime abord que cette question est régie par le dahir du 11 décembre 1956 relatif aux garanties pécuniaires exigées des soumissionnaires et adjudicataires de marchés publics et par les deux cahiers des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte de l'Etat (CCAG-T), approuvé respectivement par le décret royal n°209-65 du 19 octobre 1965 et le décret n° 2-99-1087 du 04 mai 2000.

Ainsi, les CCAG-T prévoient que le cautionnement définitif est restitué, lorsqu'il n'est pas confisqué, et le paiement de la retenue de garantie est effectué, ou bien les cautions qui les remplacent sont libérées à la suite d'une main levée délivrée par le maître d'ouvrage, dans les trois (3) mois suivant la date de réception définitive des travaux si le titulaire du marché a notamment rempli, à la date de la réception définitive, toutes ses obligations vis-à-vis du maître d'ouvrage.

Il en résulte que dans tous les cas, la libération des cautions demeure subordonnée à la réception définitive des travaux et à la délivrance d'une main levée par le maître d'ouvrage. Celui-ci devra par conséquent prendre les mesures nécessaires en vue de solder le marché en question.

Question :

Est-ce que les polices d'assurance souscrites par les entrepreneurs titulaires de marchés et couvrant la période des travaux sont régulieres bien que les dates de leur établissement soient postérieures à celles du début d'exécution des travaux ?

Réponse :

En vertu de l'article 26 du décret n° 2-98-482 du 30/ 12/ 1998 relatif aux marchés publics, le concurrent s'engage à souscrire une police d'assurance qui doit couvrir tous les risques découlant de l'exécution du marché jusqu'à la réception provisoire. Le paragraphe 2 de l'article 24 du CCAG-T stipule en outre que le règlement ne sera effectué tant que l'entrepreneur n'aura pas produit les copies certifiées conformes des polices d'assurances qui couvrent les risques énumérés au paragraphe premier dudit article 24.

Le comptable ne reçoit les copies desdites polices qu'au stade du règlement, à l' appui des premiers décomptes présentés au paiement. Il doit alors s'assurer que les assurances couvrent toute la durée d'exécution des travaux, sans se soucier des dates d'établissement des polices y afférentes.

NB : Les clauses relatives à la police d'assurance contenues dans le CCAG-T sont en cours de modification, en vue de circonscrire la production des polices d'assurance aux ordonnateurs, qui n'auraient plus l'obligation de les joindre aux dossiers d'ordonnancement comme pièces justificatives de la dépense . Il est recommandé de suivre l'évolution de cette question .

Accident de travail

Question :

Est-ce que les collectivités locales peuvent souscrire une assurance contre les accidents de travail au profit de leur personnel titulaire, à l'instar de ce qu'elles font pour les agents non titulaires ?

Réponse :

Le personnel titulaire des collectivités locales n'a pas besoin d'une souscription par leur employeur à une assurance contre les accidents de travail , du fait que ledit personnel bénéficie, en cas d'accident du travail, des dispositions de la loi n° 011-71 instituant le régime des pensions civiles, qui prévoit dans son article 25 qu'en cas d'atteinte d'invalidité résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service ou à l'occasion de celui-ci, le fonctionnaire ou l'agent peut prétendre à une pension temporaire ou définitive d'invalidité.

Toutefois, les agents non titulaires des administrations publiques peuvent bénéficier d'une telle souscription par leur employeur à une assurance contre les accidents de travail, et ce conformément aux dispositions de l'article 9 du dahi du 25 juin 1927 relatif à la réparation des accidents de travail tel que modifié en la forme par le dahir du 6 février 1963.

Question :

Quelle est la procédure à suivre pour le règlement d'une dépense afférente à une rente décidée par une juridiction en faveur des ayant droits d'un agent communal victime d'un accident de travail suivi de décès ? Et quelles sont les pièces justificatives à produire à cet effet par les bénéficiaires ?

Réponse :

En vertu de l'article 343 du dahir n° 1-60-223 du 6 février 1963 portant modification en la forme du dahir du 25 juin 1927, relatif à la réparation des accident des accidents de travail, tel qu'il été modifié et complété, « tout employeur, autre que l'Etat, non assuré, doit, dans les soixante jours de la date de l'ordonnance de conciliation, du jugement ou de l'arrêté portant attribution de la rente mise à la charge (…), verser à la Caisse de dépôt et de gestion

le capital représentatif de cette rente, calculé en conformité du tarif établi par cet organisme » .

Pour ce faire, l'ordonnateur doit adresser le dossier des ayants droit à la Caisse nationale de retraite et d'assurance, Division des rentes, Avenue Ennakhil, Quartier administratif, Hay Riad, à Rabat, pour la liquidation du capital représentatif de la rente, lequel est mandaté au profit de cet organisme qui sera chargé de verser ladite rente. Ledit dossier doit comprendre, outre la Copie du jugement, les extraits d'acte de naissance de chacun des ayants droit et les certificats de scolarité de chacun des enfants âgés de moins de 21 ans.

Toutefois, en application de l'article 156 dudit dahir, lorsque le taux d'incapacité de la victime est inférieur à 10%, la rente à laquelle elle aurait droit est remplacée par un capital qui lui est versé directement. Dans ce cas, la dépense y afférente est mandatée au profit de l'intéressé et non plus à la Caisse nationale d'assurance et de retraite.

Avancement

Question :

Quelles sont les règles applicables lors du reclassement d'un fonctionnaire dans un nouveau grade ?

Réponse :

Le reclassement d'un fonctionnaire s'effectue conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du décret n° 2-62-344 du 8 juillet 1963 fixant les échelles de rémunération et les conditions d'avancement d'échelon et de grade des fonctionnaires de l'Etat.

Ainsi, en application de l'article 5 du décret précité, le fonctionnaire à une échelle immédiatement supérieure à celle de son grade précédent est nommé dans le nouveau grade à l'échelon immédiatement inférieur à celui dont il bénéficiaient antérieurement.

Quand cette nomination entraîne un gain de plus de deux échelles, le reclassement s'effectue dans le nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui du grade antérieur.

Dans tous les cas, et conformément au dernier alinéa du même article 5 du décret susvisé « dans la limite de la durée de service indiqué à la première colonne des rythmes d'avancement prévus à l'article 4 du décret précité, les fonctionnaires reclassés conservent dans leur nouvel échelon l'ancienneté qu'ils détenaient dans l'échelon de leur ancien grade ».

A cet effet, il importe de ne pas confondre ancienneté dans le grade et ancienneté d'échelon ; l'ancienneté dans le grade prend effet à compter de la date de nomination du fonctionnaire

et coïncide avec la date retenue pour la détermination de l'effet pécuniaire alors que l'ancienneté dans l'échelon n'a aucun effet pécuniaire, elle n'est prise en compte que pour l'avancement dans les échelons.

Indemnités

Question :

Quelles sont les conditions d'octroi de l'indemnité compensatrice ?

Réponse :

Il est utile de rappeler tout d'abord que l'article 32 du dahir n° 1-58-008 portant statut général de la fonction publique prévoit que « quel que soit l'échelon auquel il est promis dans son nouveau grade, le fonctionnaire qui fait l'objet d'un avancement ne peut percevoir un traitement inférieur à l'ancien. Il lui est attribué, le cas échéant, une indemnité compensatrice soumise à retenue pour pension ».

Les conditions d'allocation de cette indemnité ont été définies par le décret n° 2-92-264 du 18/05/93 fixant les conditions et les modalités d'octroi de l'indemnité compensatrice à certains fonctionnaires de l'administration publique, lequel prévoit que ladite indemnité est accordée aux agents de l'administration :

ayant déjà la qualité de fonctionnaire ; Il en découle que les agents temporaires, journaliers, occasionnels ayant bénéficié d'une titularisation ne peuvent prétendre à cette indemnité ;

et dont le traitement a accusé une baisse par rapport aux émoluments perçus dans leur ancienne situation suite à une nomination dans un cadre différent ou dans un grade supérieur.

Question :

Est ce que les agents et fonctionnaires des collectivités locales et de leurs groupements bénéficiant des indemnités familiales au titre de leurs enfants âgés entre 16 et 21 ans sont tenus de produire des certificats de scolarité au début de chaque année scolaire ?

Réponse :

A compter du 1 er janvier 2005, les agents et les fonctionnaires des collectivités locales et de leurs groupements, au même titre que ceux de l'Etat, ne sont plus tenus de produire les certificats de scolarité des leurs enfants à charge ne dépassant pas l'âge de 21 ans et ce, en application du décret n° 2-04-789 du 24 décembre 2004 modifiant le décret n° 2-58-1381du 27 novembre 1958 fixant les conditions d'attribution des prestations familiales aux

fonctionnaires, personnels militaires et agents de l'état, des municipalités et des établissement publics.

Question :

Est-ce que les frais de transport peuvent être remboursés aux agents des collectivités locales qui ont emprunté, à l'occasion de leur déplacement, des taxis interurbains et n'ont pu, de ce fait, produire des billets de voyage à l'appui des mandats de paiement, tel que requis par la réglementation en vigueur.

Réponse :

En vertu des dispositions de l'article 75 du décret n° 2-76-756 du 30 septembre 1976 portant règlement de la comptabilité des collectivités locales et de leurs groupements, « aucun paiement ne peut être effectué qu'au véritable créancier justifiant de ses droits et pour l'acquittement d'un service fait… ».

Par ailleurs, l'arrêté du ministre des finances du 19 mai 1993, qui a fixé à partir des textes législatifs et réglementaires applicable , la nomenclature des pièces justificatives des recettes et des dépenses des collectivités locales et de leurs groupements, cite parmi les pièces à produire pour le remboursement des frais de transport « le billet de voyage ou l'attestation de la compagnie ou de la société de transport utilisé, le prix du titre de voyage, et s'il y a lieu, les réductions accordées ».

Or, l'absence de billet de voyage qui fait ici office de « facture », ne permet pas d'attester que le service a été réellement fait, et partant, de justifier la dépense ; ce qui entache sérieusement la validité de la créance.

Par conséquent, faute de production de billet de voyage ou de l'attestation en tenant lieu, les frais de voyage ne peuvent être remboursés aux agents concernés.

Question :

En cas de naissance gémellaire, quel serait le taux à appliquer pour l'octroi de l'allocation de naissance ?

Réponse :

Le cas des naissances multiples n'est par expressément prévu par le décret n° 2-58-1381 du 27 novembre 1958 fixant les conditions d'attribution des prestations familiales aux fonctionnaires, personnels militaires et agents de l'Etat, des municipalités et établissements publics, tel qu'il a été modifié et complété. Toutefois l'article 9 dudit décret n'exclut pas la possibilité de servir aux fonctionnaires et agents concernés une allocation au taux multiple, lorsque l'accouchement donne lieu à la naissance de plus d'un enfant. L' attribution de ladite

allocation demeure bien entendu subordonnée à la condition que les enfants issus du même accouchement entrent en ligne de compte pour l'attribution de l'allocation familiale (six enfants au plus et en tout).

Question :

Peut-on engager et mandater une dépense relative à l'aide pour le pèlerinage aux Lieux Saints de l'Islam, sachant que les crédits nécessaires au règlement de cette dépense sont prévus au budget de la collectivité locale concernée ?

Réponse :

Il importe de rappeler que conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2-76-577 du 30 septembre 1976 relatif au contrôle de la régularité des engagements de dépenses des collectivités locales et de leurs groupements, le contrôle exercé par les receveurs communaux sur les propositions d'engagement d'une dépense a pour objet non seulement de vérifier si ledit engagement est fait sur des crédits disponibles et imputé à la rubrique budgétaire appropriée, mais également si la dépense à engager est régulière « au regard des lois et règlements qui lui sont applicables ».

Par ailleurs, aux termes de l'article 43 du décret n° 2-76-576 du 30 septembre 1976 portant règlement de la comptabilité des collectivités locales et de leurs groupements, « Les dépenses doivent être prévues au budget des collectivités locales et des groupements ; elles doivent être conformes aux lois et règlements ».

Il découle de ce qui précède que l'autorisation et la prévision budgétaires ne suffisent pas pour l'engagement et/ou le paiement réguliers d'une dépense ; pour ce faire, celle-ci doit en outre être prévue par un texte législatif ou réglementaire applicable.

La dépense représentant l'aide pour le pèlerinage aux Lieux Saints de l'Islam ne répond pas à ces conditions, du fait qu'il n'existe aucun texte législatif ou réglementaire prévoyant l'octroi au personnel des collectivités locales d'une telle aide. La dépense y afférente ne peut par conséquent être engagée et/ou payée, bien que les crédits correspondants soient ouverts au budget.

Reste cependant à signaler que le personnel des collectivités locales peut, au même titre que le personnel de l'Etat, bénéficier d'une avance équivalente à deux mois de salaires allouée par voie de régie dans les conditions prévues par la circulaire du Secrétaire Général du Gouvernement n° 6/FP du 3 février 1964 relative au congé exceptionnel pour pèlerinage aux Lieux Saints de l'Islam et à l'avance de traitement.

Intégration du personnel détaché

Question :

Peut-on intégrer un fonctionnaire ou un agent détaché dans la commune d'accueil ?

Réponse :

Conformément aux dispositions de l'article 47 du dahir n° 1-58-008 du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique, « Le fonctionnaire est en position de détachement lorsqu'il est placé hors de son cadre d'origine mais continue à appartenir à ce cadre et y bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite ».

Toutefois, en vertu de l'article 50 de ce dahir, le fonctionnaire détaché depuis une période égale au moins à trois (3) ans, peut demander son intégration auprès de l'administration publique ou de la collectivité locale d'accueil.

La procédure d'intégration est celle définie par le décret n° 2-99-104 du 26 avril 1999 portant application de l'article 50 du dahir n° 1-58-008 précité. Cette intégration est prononcée après avis d'une commission instituée à cet effet, dont la composition est fixée par le même décret.

Mobilité

Question :

Est-il possible de procéder à la permutation d'agents temporaires entre communes ?

Réponse :

La procédure de permutation des fonctionnaires et agents des administrations publiques n'est pas prévue par le dispositif législatif et réglementaire applicable. La mutation et, a fortiori, la permutation des agents communaux, d'une collectivité locale à une autre ne l'est pas davantage, du fait qu'elles impliquent deux entités publiques distinctes disposant de personnalités juridiques propres, relevant d'autorités autonomes et ayant, chacune, un cadre budgétaire et comptable spécifique.

S'agissant de personnel temporaire, dans la mesure où les ordonnateurs des collectivités concernées y voient un intérêt de leurs services respectifs, ils ont la possibilité de prononcer le licenciement des agents à permuter au niveau des collectivités d'origine et de procéder à leur recrutement au niveau des collectivités d'accueil au moyen de nouvelles lettres d'engagement conformément à la réglementation applicable en la matière.

Pension- capital décès

Question :

Est-ce que la femme en situation de divorce révocable au moment du décès de son ex-mari fonctionnaire, mort en activité de service dans une commune, peut bénéficier du capital décès ?

Réponse :

Conformément aux dispositions du décret n° 2-98-500 du 1 er février 1999 instituant un régime de capital-décès, bénéficient dudit capital-décès les ayants droit de tout fonctionnaire décédé en activité de service rémunéré sur les crédits de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics et affilié au régime de retraite civil (CMR).

A cet effet, entre en ligne de compte parmi les ayants droit bénéficiant du capital-décès, la femme divorcée sous forme révocable au moment de la survenance du décès de son ex-mari en activité de service et ce, en vertu du des dispositions de l'article 32 de la loi n° 011-71 instituant un régime de pension civile (30/ 12/ 1971), qui prévoit que :

« Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition :

« 1°- …

« 2°- Que la veuve ne soit ni répudiée ou divorcée irrévocablement, ni remariée, ni déchue de ses droits ».

Question :

Est-il possible d'attribuer aux ayants droit (la veuve et ses enfants mineurs) un reliquat de capital-décès, suite à la révision, à titre posthume, de la situation administrative d'un fonctionnaire communal décédé en activité ?

Réponse :

Conformément à la réglementation en vigueur, la situation administrative des fonctionnaires décédés, admis ou mis à la retraite, peut être révisée pour la période précédant le décès, l'admission ou la mise à la retraite, pendant laquelle ils avaient droit à un avancement.

Le montant du capital-décès est alors liquidé de nouveau afin de tenir compte des droits induits par la révision de la situation administrative de l'agent concerné.

Recrutement, titularisation, réintégration

Question :

Quelle est la limite d'âge maximum pour le recrutement d'un agent temporaire ?

Réponse :

En application de la circulaire n°31FP du 22 août 1967, relative au statut particulier des agents temporaires, à l'exception de la condition du concours, examen ou cycle de formation préalable, le recrutement des agents temporaires doit satisfaire à toutes les conditions réglementaires exigées pour l'accès à l'emploi considéré, y compris la condition d'âge.

A cet effet et conformément aux statuts particuliers des différents personnels, la limite d'âge maximum pour l'accès aux différents emplois publics est fixée à 40 ans. De ce fait tout candidat à un emploi d'agent non titulaire doit satisfaire à cette condition.

Toutefois, à l'instar des titulaires, cette limite d'âge n'est pas opposable aux agents non titulaires en cas de reclassement dans un nouveau cadre et ce, en vertu des dispositions du décret n° 2-92-231 du 29 avril 1993 dispensant les fonctionnaires de la condition d'âge requise statutairement pour leur recrutement dans un nouveau cadre de l'Etat. Autrement dit et à titre d'illustration un agent d'exécution temporaire en exercice peut être reclassé dans le cadre des agents publics même si au moment du reclassement il est âgé de plus de 40 ans.

Question :

Peut- on prendre en considération les services effectués dans le cadre de la promotion nationale comme ancienneté dans l'administration, ouvrant droit au recrutement au-delà de la imite d'âge requise et à la titularisation ?

Réponse :

Le personnel employé dans le cadre de la Promotion nationale ne dispose pas de statut. De ce fait, il n'est affilié à aucun régime de pension lui permettant de faire valoir des services pouvant être pris en compte pour le recrutement dans des emplois publics au-delà de la limite d'âge réglementaire ou pour la titularisation.

Il est à signaler à cet égard, que les réunions tenues au ministère chargé de la fonction publique sur cette question ont constamment réitéré la même conclusion selon laquelle les services effectués dans la promotion nationale n'ayant pas donné lieu à précomptes au titre d'un régime de retraite ni même à adhésion ou affiliation à un organisme de retraite, ne peuvent être considérés comme valables et validables pour être pris en compte pour le recrutement au-delà de l'âge limite ou pour la titularisation.

Question :

Est ce qu'un diplôme délivré par une école privée peut donner accès à un emploi public dans une collectivité locale ?

Réponse :

Les diplômes donnant accès aux différents emplois publics sont ceux dont les listes sont fixées par les textes réglementaires applicables à chaque cadre ou grade considéré.

Les diplômes délivrés par des établissements d'enseignement privé ne donnent accès aux emplois que dans la mesure où leur équivalence aux diplômes prévus dans les listes précitées a été prononcée préalablement, selon le cas, par l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur ou par l'autorité gouvernementale chargée de l'éducation nationale , et ce en application du décret n°2-04-23 du 04 mai 2004 relatif aux modalités de fixation des diplômes requis pour l'accès aux différents grades et cadres des administrations publiques.

Question :

La bonne moralité est-elle exigée aussi bien pour les candidats proposés pour un recrutement que pour les fonctionnaires en activité ?

Réponse :

En vertu de l'article 21 du dahir n° 1-58-008 du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique, nul ne peut être nommé à un emploi public, « s'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité ».

La bonne moralité, précise la circulaire du ministre des affaires administratives, Secrétaire général du gouvernement n° 1 FP du 5 février 1971, « constitue une condition permanente mise à la charge du fonctionnaire non seulement lors de son recrutement mais tout au long de sa carrière dans l'administration ».

Il en résulte que la bonne moralité est exigée vis-à-vis de tout candidat à un recrutement et à l'égard des fonctionnaires en activité qui auraient été l'objet de condamnations pénales susceptibles de l'affecter.

Toutefois et tel que rappelé par la note de service n° 345/DCL du 30 décembre 2004, la condition de bonne moralité d'un fonctionnaire ou d'un agent proposé à réintégrer son emploi après avoir purgé une peine d'emprisonnement, est appréciée par l'autorité ayant pouvoir de nomination après avis du conseil de discipline.

Retenues, précomptes et prélèvements

Question :

Quelles sont les conditions ouvrant droit au bénéfice de la déduction des intérêts de prêts immobiliers du montant du revenu global imposable à l'impôt général sur le revenu et quelle est la procédure suivie à cet effet ?

Réponse :

L'article 9 du dahir n° 1-86-116 du 21 novembre 1989 portant promulgation de la loi n° 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu dispose dans son 2 ème § que :

« Sont déductibles du revenu global imposable :

II- Dans la limite de 10% du revenu global imposable, le montant des intérêts normaux afférents aux prêts accordés aux contribuables par les institutions spécialisées ou les établissements de banque et de crédit, dûment autorisés à effectuer ces opérations, en vue de l'acquisition ou de la construction de logement à usage d'habitation principale »

Cette déduction est toutefois subordonnée à deux conditions :

- Les remboursements en principal et intérêt doivent être retenus et versés par la commune aux organismes prêteurs ;
- Cette déduction des intérêts ne peut pas être cumulées avec celle relative aux remboursements en principal et intérêts normaux de prêts obtenus pour la construction ou l'acquisition de logement économique, prévue par le décret royal portant loi n° 552-67 du 17 décembre 1968 relatif au crédit foncier, au crédit à la construction et au crédit à l'hôtellerie, tel q'il a été modifié et complété.

Pour pouvoir bénéficier de la déduction des intérêts, le fonctionnaire concerné est tenu de produire à son employeur les documents ci-après :

- un certificat de résidence annuel à l'adresse figurant sur la carte d'identité nationale accompagné d'une photocopie de ladite carte nationale ;
- une attestation sur l'honneur légalisée, certifiant qu'il occupe lui-même son logement à titre de résidence principale, et s'engageant à informer l'employeur de tout changement intervenu dans l'affectation dudit logement, en totalité ou en partie, dans le mois qui suit celui du changement.

Sanctions disciplinaires

Question :

En matière de sanction disciplinaire, est-ce que la rétrogradation peut affecter aussi bien le grade que le cadre de l'agent concerné ?

Réponse :

Conformément à l'article 66 du dahir 1-58-008 du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique, la sanction disciplinaire prise à l'encontre d'un fonctionnaire peut toucher l'abaissement d'échelle et la rétrogradation dans le grade sans toutefois entraîner un changement de cadre.

Par ailleurs, dans sa lettre n° 13751 FP du 21/ 11/ 1967 adressée au Contrôleur Générale des engagements de dépenses, le ministère des Affaires administratives, Secrétaire Général du Gouvernement, a précisé que la rétrogradation d'un fonctionnaire doit aboutir à placer l'agent sanctionné dans le grade immédiatement inférieur du même cadre, mais elle ne peut comporter son éviction du cadre auquel il appartient.

Le chèque

Question :

A quoi sert un chèque de guichet ?

Réponse :

Les chèques de guichet sont des formules en blanc personnalisées des références de la Trésorerie Générale, ils ne sont utilisés que par les titulaires de comptes et seulement pour des retraits immédiats.

Lors du retrait, ils sont complétés manuellement par le titulaire de son nom, du numéro de compte, du montant et de sa signature.

Question :

Qu’est ce qu’un chèque certifié ?

Réponse :

A la demande du tireur ou du porteur, le tiré peut certifier un chèque si la provision correspondante existe à la disposition du tireur. La certification résulte de la signature du tiré au recto du chèque. Elle ne peut être refusée que pour insuffisance de la provision (Selon les dispositions de l’article 242 du code de commerce).

La provision du chèque certifié reste, sous la responsabilité du tiré, bloquée au profit du porteur jusqu'au terme du délai de présentation.

Question :

Qu’est ce qu’un chèque barré ?

Réponse :

C’est un chèque présentant deux barres parallèles apposées à son recto.

Le barrement peut être général où spécial : le barrement est général s'il ne porte entre les barres aucune désignation ou la mention “ établissement bancaire ” ou un terme équivalent. Il est spécial si le nom d'un établissement bancaire est inscrit entre les deux barres.

Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu'à l'un de ses clients ou à un établissement bancaire.

Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu'à l'établissement bancaire désigné ou, si celui-ci est le tiré, qu'à son client. Toutefois, l'établissement bancaire désigné peut recourir pour l'encaissement à un autre établissement bancaire.

Le biffage du barrement ou du nom de l'établissement bancaire désigné est réputé non avenu.

Question :

Par quel moyen je peux retirer mon argent ?

Réponse :

Les retraits peuvent s’effectuer au moyen de formules extraites du carnet de chèques du titulaire du compte, par chèque de guichet ou par une carte de retrait.

Question :

Quels sont les cas d’opposition au paiement d’un chèque ?

Réponse :

La loi réglemente strictement les cas d’opposition au paiement d’un chèque, ainsi il n'est admis d'opposition au paiement du chèque qu'en cas de perte, de vol, d'utilisation frauduleuse ou de falsification du chèque, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit quel que soit le support de cet écrit et appuyer cette opposition par tout document utile.

Question :

Sur un chèque, s’il y a une différence entre la somme inscrite en chiffres et la somme en lettres laquelle est prise en compte ?

Réponse :

Le chèque dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres.

Le chèque dont le montant est écrit plusieurs fois soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme.

Les effets de commerce

Question :

Est-ce que je peux domicilier des effets de commerce ?

Réponse :

Le titulaire de compte a la faculté de faire domicilier chez le comptable teneur de son compte, les effets de commerce (lettre de change, billet à ordre) dont il désire assurer le règlement par prélèvement sur son compte.

Il doit, à cet effet, adresser au comptable un ordre de payer le montant de l'effet expressément désigné qui sera présenté à l'encaissement.

Les incidents de paiement

Question :

Qu'est ce qu'un incident de paiement ?

Réponse :

Est considéré, comme incident de paiement, le non paiement de tout chèque pour défaut ou insuffisance de provision.

Constitue également incident de paiement, le règlement partiel de tout chèque à concurrence de la provision disponible (Article 2 de la circulaire de B.A.M n°6/G/97 du19 Joumada I 1418 22 Septembre 1997).

Est assimilé, à un incident de paiement, le non-paiement pour défaut ou insuffisance de provision de tout chèque émis sur un compte clôturé ou sur un compte frappé d'indisponibilité (Article 3 de la circulaire de B.A.M n°6/G/97 du19 Joumada I 1418 22 Septembre 1997).

Question :

Comment se fait la régularisation d'incident de paiement ?

Réponse :

Le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques, sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article 317 du code de commerce, lorsqu'il justifie:

1- qu'il a réglé le montant du chèque impayé ou a constitué une provision suffisante et disponible pour son règlement par les soins du tiré;

2- qu'il s'est acquitté de l'amende fiscale prévue à l'article 314 du code de commerce

« L'amende fiscale que le titulaire du compte doit payer pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques est fixée ainsi qu'il suit:

- 1° à 5% du montant du ou des chèques impayés faisant l'objet de la première injonction prévue à l'article 313 du code de commerce ;
- 2° à 10% du montant du ou des chèques faisant l'objet de la deuxième injonction;
- 3° à 20% du montant du ou des chèques faisant l'objet de la troisième injonction et des injonctions suivantes » (Article 314 du code de commerce).

Taux de rémunération

Question :

Comment est calculé le taux de rémunération de mon compte ?

Réponse :

Le taux de rémunération des fonds déposés à la TGR est égal au taux moyen pondéré des bons du trésor à 52 semaines souscrits par adjudication au cours du semestre précèdent, minoré de 50 points de base, soit un taux de 2.57% pour le 1er semestre 2006.